

ที่ศาลอาจคำนวณและกำหนดค่าเสียหายให้ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนมีคำขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ในอัตราเดือนละ ๗๐๐ บาท ต่อราย เห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อแยกค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเป็นรายวันแล้วเป็นเงินประมาณ ๒๕ บาท หรือมีอยู่ ๘ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงและเหมาะสมแล้ว จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเป็นเดือนละ ๗๐๐ บาท ต่อเดือนต่อราย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ อันเป็นช่วงที่เกิดสารตะกั่วปนเปื้อนเกินกว่ามาตรฐาน จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นจำนวนเงินรายละ ๑๗,๓๙๙.๕๕ บาท

ส่วนการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในอนาคตที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังคงมีปริมาณสารตะกั่วในสัตว์น้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จนกระทั่งวันหนึ่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด ก็ยังปรากฏว่า สารตะกั่วมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในสัตว์น้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเดือนละ ๗๐๐ บาท ต่อราย นับจากวันที่ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันหนึ่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุดเป็นจำนวนเงินรายละ ๖๕,๘๐๐ บาท ส่วนการชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ นั้น เมื่อพิจารณามูลค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ชุมชนชาวคลิตี้ล่างสามารถได้ประโยชน์จากป่าและลำห้วยคลิตี้ในการดำรงชีวิตที่ต้องพึงพิงพิงธรรมชาติตามวิถีการดำรงชีวิตดั้งเดิม กับการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวรายละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เห็นว่า เป็นคำขอที่ไม่เกินความเป็นจริงและเหมาะสมแล้ว จึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายกรณีดังกล่าวรายละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน นับจากวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นจำนวนเงินรายละ ๙๔,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการฟื้นฟูโดยปล่อยให้ลำห้วยคลิตี้ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ และไม่มีการรบกวนจากกิจการอื่น ๆ ซึ่งไม่อาจกำหนดเวลาแล้วเสร็จแน่นอนไว้ กรณีจึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเวลาใด ๆ ได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สารตะกั่วในสัตว์น้ำยังคงมีอยู่เกินค่ามาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงต้องดำเนินการฟื้นฟูต่อไป โดยต้องดำเนินการฟื้นฟูทุกฤดูกาลและต้องเปิดเผยผลการดำเนินการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟูตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ ๑ ครั้ง จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนทราบโดยวิธีการเปิดเผย โดยต้องทำการปิดประกาศ ณ ที่ทำการหมู่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ ที่องค์การบริหาร



ส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งยี่สิบสองคน เป็นเงินรายละ ๑๗๗,๑๙๙.๕๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕)

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีเพื่อใช้ทางการเกษตรอันเป็นวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการประกอบกิจการในสถานที่ดังกล่าวไม่เคยมีการร้องเรียนต่อกรมควบคุมมลพิษ ผลจากการเกิดเพลิงไหม้ทำให้เกิดมลพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีดังกล่าว ภายหลังการเกิดเหตุกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำถุงทรายมาปิดกั้นที่ระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และดำเนินการขนย้ายกากของเสียที่ตกค้างในพื้นที่ไปกำจัดและทำลาย รวมทั้งนำปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นเหม็นของสารเคมีและปิดทับด้วยทรายและดินเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น จนไม่มีไอระเหยของสารเคมีและไม่มีการฟุ้งกระจายแล้ว นอกจากนี้ ในกรณีปัญหาการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งตกค้างอยู่ใต้ดิน ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว แต่โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องรอนงบประมาณ จึงยังไม่มีมีการก่อสร้างในขณะที่ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่ากรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติในมาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือคลองเตย และเพลิงได้ลุกลามไปยังบ้านหลังที่นาย ส. ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีประเภทสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง และสารไซลีน (Xylene) ที่ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสารกำจัดแมลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ โดยสารเคมีเป็นตัวหนุนให้เพลิงไหม้อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เพลิงจึงลุกลามบ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคนได้รับความเสียหาย การแพร่กระจายของมลพิษทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคนได้รับผลกระทบต่อร่างกาย ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคนเห็นว่า กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ต้องปฏิบัติ โดยนับจากเกิดเหตุเพลิงไหม้จนกระทั่งปัจจุบัน ไม่มีการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคมีที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ให้หมดสิ้นไป และไม่มีการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมิได้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบคนได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีไปฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการควบคุมมลพิษโดยนำสารเคมีที่ถูกไฟไหม้ไปทิ้งในที่อื่นที่ห่างไกลจากชุมชน ดำเนินการกำจัดกลิ่นเหม็นของสารเคมีบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้ให้หมดสิ้น ดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งต่อมาคดีได้โอนมายังศาลปกครองชั้นต้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘๒ (๑)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑ (๖) และ (๙)^{๒๕} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ ซึ่งหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำ

^{๒๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกการละเอียด สกิดิ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๕} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานและแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่จากข้อเท็จจริงการที่นาย ส. ลักลอบประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีเพื่อใช้ทางการเกษตรอันเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกับก่อเกิดเพลิงไหม้ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเข้าควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการของนาย ส. ได้ เนื่องจากไม่ทราบถึงการครอบครองสารเคมีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ต่อมา เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทำให้เกิดมลพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีซึ่งอยู่ในความครอบครองของนาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแต่วันดังกล่าว และเมื่อตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมี ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตคลองเตยให้นำถุงทรายมาปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และดำเนินการจัดหาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชน ติดป้ายแจ้งเตือนเขตอันตราย ตรวจสอบสุขภาพประชาชน ตรวจวัดระดับของสารเคมี และแจ้งเตือนให้ผู้นำชุมชนทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งเตรียมแผนงานและแผนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รวมทั้งให้คำแนะนำวิธีการลดปัญหาเรื่องกลิ่นและความเป็นพิษของสารเคมี และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการขนย้ายซากสารเคมีที่ถูกไฟไหม้และสารเคมีที่เหลือออกจากพื้นที่ โดยนำไปเก็บรักษาหรือกำจัดในสถานที่ปลอดภัยตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดำเนินการตรวจสอบปัญหาสารเคมีตกค้างและดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจนเข้าสู่ภาวะปกติในระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการขนย้ายกากของเสียที่ตกค้างในพื้นที่ไปกำจัดและทำลาย รวมทั้งนำปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นและปิดทับด้วยทรายและดินเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น อันเป็นการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูและระงับเหตุอันตรายจากมลพิษภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้จนไม่มีไอระเหยของสารเคมีและไม่มีการปนเปื้อนกระจายแล้ว

ส่วนปัญหาเรื่องการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งตกค้างอยู่ใต้ดินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ตามหลักวิชาการประเมินความเสี่ยงด้านอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม (Risk Assessment) สารเคมีที่ตกค้างในพื้นที่เป็นสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่ตกค้างยาวนานและสามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางธรรมชาติ (Hazard Identification) แต่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจากการสูดดมกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสัมผัสกับดินที่ปนเปื้อนโดยตรง ซึ่งก็ได้แก้ไขโดยการนำปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นและปิดทับด้วยทรายและดินแล้ว ประกอบกับการฟื้นฟู

คุณภาพดินไม่ว่าจะโดยวิธีบำบัดในพื้นที่โดยการปรับลดความเป็นพิษโดยใช้ปูนขาวโรยบนพื้นที่ที่ปนเปื้อนและปิดทับด้วยดินใหม่แล้วบดอัดให้แน่นหรือเทคอนกรีตปิดทับด้านบน หรือวิธีบำบัดนอกพื้นที่โดยขุดหน้าดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดเพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม ก็เป็นเรื่องที่กระทำได้ยากเนื่องจากการปลูกสร้างอาคารในบริเวณเพลิงไหม้แล้ว และในวิธีหลัง จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Cost-Benefit Analysis) ด้วย ดังนั้น เมื่อผลการตรวจสอบไม่มีประชาชนในชุมชนใช้น้ำใต้ดินอันจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของสารเคมีก็เป็นวิธีที่ยอมรับได้ทางวิชาการ คำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีเหตุผลรับฟังได้ ส่วนกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กในที่ดินบริเวณสถานที่ผลิตและเก็บสารเคมีที่ถูกไฟไหม้นั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ พบว่ามีสารเคมีอยู่ที่ความลึกตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร จากผิวดินลงไป แต่สารเคมีที่ปนเปื้อนดังกล่าวมิได้ระเหยออกสู่อากาศ แต่หากมีการเจาะเสาเข็มเพื่อวางรากฐานของอาคาร อาจทำให้กลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายและเป็นอันตรายต่อคนงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลดความเป็นพิษของสารเคมีในดินและป้องกันไอระเหยสารเคมีจากดินไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องรงบประมาณจึงยังไม่มีมีการก่อสร้างในขณะที่ฟ้องคดี กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุอันตรายจากมลพิษจนอยู่ในระดับปลอดภัยตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และมอบให้นิติกรเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำการในลำดับต่อไป สำหรับการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ให้ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้เป็นเงิน ๑,๔๑๒,๕๕๒ บาท และยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายในการขจัดมลพิษและดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดแล้ว ซึ่งต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้นาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในการขจัดมลพิษดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกและปรับจำเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นอันตรายถึงขนาดและเป็นกรณีถึงขั้นวิกฤตที่ยากแก่การเยียวยาและแก้ไขที่สมควรจะต้องเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้แก่รัฐ อีกทั้ง บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องดังกล่าวมุ่งหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อประโยชน์



ต่อสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม แต่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดอ้างในคดีนี้เป็นความเสียหายเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว ซึ่งต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนผู้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๓ วรรคสอง (ง)^{๒๖} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบกับมาตรา ๙๖^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แล้ว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด และเมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบค้นอ้างว่าได้รับเป็นผลโดยตรงจากการที่สารเคมีถูกเพลิงไหม้และเกิดมลพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีอันเกิดจากการมีวัตถุอันตรายไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ประการใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙/๒๕๕๘)

^{๒๖} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ชลช ชลช

ฝ่ายตรวจและบังคับการตามข้อ ๓ (๑) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ชลช ชลช

(ง) ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ชลช ชลช

^{๒๗} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๖ แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้นไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นนั้นเกิดจาก

(๑) เหตุสุทธวิสัยหรือการสงคราม

(๒) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

(๓) การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

การมอบอำนาจระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการมอบอำนาจโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและเป็นการ เฉพาะกรณี ไม่ใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจ จึงต้องใช้อำนาจภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ระบุไว้ตามคำสั่งมอบอำนาจของ นายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น เมื่อกรณีข้อเท็จจริงตามคดีนี้ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่ง ให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตจังหวัด เท่านั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ดำเนินการกับผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขต พื้นที่ของตนตามที่มีผู้ร้องเรียน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ โดยให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตอำเภอท่ายาง ทุกตำบล ยกเว้นตำบลปึกเตียนที่เลี้ยงได้เป็นบางส่วนเฉพาะพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของถนน คันกันน้ำเค็ม (ถนนสายหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ) สามารถเลี้ยงได้ ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตก ของถนนคันกันน้ำเค็ม ห้ามเลี้ยงโดยเด็ดขาด หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) ได้ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่ห้ามเลี้ยงตามคำสั่งดังกล่าว และศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ยุติการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและได้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทนตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เลี้ยงกุ้งทะเล เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการปล่อยน้ำเค็มที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตน้อยลง และไม่สามารถใช้น้ำดื่มกินได้ตามปกติ จึงมีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ดำเนินคดี กับผู้กระทำความผิด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้สั่งการหรือดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ฐานความผิด ผ่าฝืนต่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ และความผิด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๙^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นการให้อำนาจพิเศษแก่นายกรัฐมนตรีในการสั่งการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุภัยอันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือปัญหาการแพร่กระจายของมลพิษอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของบุคคล ที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของประชาชน รวมทั้งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินทั้งของรัฐและเอกชน และในการนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีตามนัยของกฎหมายดังกล่าวและตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อมีคำสั่งให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อระงับการกระทำอันมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในอำเภอท่าทางทุกตำบล ยกเว้นตำบลปึกเตียน ที่เลี้ยงได้เป็นบางส่วน เฉพาะพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของถนนคันกันน้ำเค็ม (ถนนสายหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ) สามารถเลี้ยงได้ ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของถนนคันกันน้ำเค็ม ห้ามเลี้ยงโดยเด็ดขาด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวออกมาเพื่อควบคุมภาวะมลพิษ ทั้งมลพิษในดินและมลพิษทางน้ำจืดที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด อันเป็นผลกระทบที่รุนแรงอย่างยิ่งต่อพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่รัฐได้พัฒนาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ อย่างเช่น

^{๒๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยอันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าวกระทำหรือร่วมกันกระทำการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ได้อย่างทันที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทราบว่ามีบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภัยอันตรายดังกล่าวด้วย

อำนาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า

พื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขณะเดียวกันแม้คำสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่หากพิจารณาเจตนารมณ์ของการใช้อำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ในกรณีนี้ เป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่น้ำจืดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีมติห้ามมิให้ดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่น้ำจืด ทั้งพื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และพื้นที่ใหม่โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาใช้อำนาจสั่งการ โดยอ้างเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับนโยบายของประเทศที่กำหนดให้พื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม แม้ในปัจจุบันจะมีการเพาะเลี้ยงกุ้งประเภทอื่นทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ก็ตาม แต่การมอบอำนาจระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๙ เป็นการมอบอำนาจโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและเป็นการเฉพาะกรณี ไม่ใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจจึงต้องใช้อำนาจภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ระบุไว้ตามคำสั่งมอบอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ให้ระงับเฉพาะการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในท้องที่ที่กำหนดเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยระบบความเค็มต่ำในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เคยใช้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยระบบความเค็มต่ำมาก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๖)

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) มุ่งประสงค์ที่จะให้โรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับในประกาศเชิญชวนเอกชนให้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้กำหนดให้เอกชนต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด การที่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่ต่อมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จำหน่ายเรื่องราวการขอรับใบอนุญาต ด้วยเหตุผลว่าผู้ได้รับคัดเลือกให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวมิได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ เชิญชวนเอกชนให้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอและได้รับคัดเลือกให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวในพื้นที่ตำบลดงมะรุ้ม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๒ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่ออุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และจังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ ให้ผู้ฟ้องคดีไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ไปรับใบอนุญาตดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน ทั้งนี้ ในประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมไม่ได้ระบุถึงขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ให้ต้องทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่าการลงทุนในครั้งนี้มีเพียงขั้นตอนหลักเกณฑ์ตามที่ได้ประกาศเชิญชวน โดยไม่มีขั้นตอนที่ต้องศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ ได้จำหน่ายเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายจากการลงทุน จำนวน ๓๖,๕๑๕,๘๑๐ บาท และค่าเสียหายจากจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเมื่อโครงการสร้างที่รองรับของเสียสามารถเปิดดำเนินการได้ เป็นเงิน ๖๖๐ ล้านบาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^{๒๙} และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ และอาจกำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต้องจัดทำหรือได้รับการรับรองจากผู้ชำนาญการศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อม ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) โดยกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศดังกล่าวว่า โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ ๓ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีคำอธิบายเพิ่มเติมโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ระบุสิ่งปฏิกูล

^{๒๙-๓๐} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ ต้องจัดทำหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชำนาญการศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเข้าลักษณะตามหมวดต่อไปนี้ หมวดที่ ๑ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะเป็นสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ หรือสารที่สามารถถูกชะล้างได้ หมวดที่ ๒ ตัวทำลายที่เสื่อมคุณภาพหรือไม่ใช้แล้ว และหมวดที่ ๓ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภท และชนิดของการผลิต ซึ่งมีของเสียอันตราย อันเป็นประเภทและลักษณะเดียวกันกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสียอันตรายตามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ย่อมมุ่งประสงค์ ที่จะให้โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้นที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เชิญชวนเอกชนให้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้าง ที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยมีได้กำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการ อันสอดคล้องกับแนวนโยบายหรือของสำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว ๐๘๐๔/๗๖๒๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งเห็นว่าลักษณะ ของกิจการโรงงานฝักรวมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น จะเข้าข่ายเฉพาะของเสียที่เป็นอันตราย ดังนั้น โครงการสร้าง ที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศผล การคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีได้ลงทุนในโครงการสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการ อุตสาหกรรม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้จัดทำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีและส่งเรื่องให้จังหวัดลพบุรีดำเนินการ แต่ระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอเรื่องคืนจากจังหวัดลพบุรี และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้จำหน่ายเรื่องราวการขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การจำหน่ายเรื่องราวการขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๑๕,๘๑๐ บาท นั้น ความเสียหายในส่วนนี้ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ตามจำนวนที่ปรากฏว่ามีความเสียหายจริง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสัญญาว่าจ้างและสัญญาซื้อขายฉบับต่าง ๆ เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๔,๒๗๑,๒๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า เฉพาะโรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้นที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมตามที่ยื่นคำขอ การดำเนินการต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการและต้องเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังกล่าวประกอบกิจการโรงงานตามที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อไปได้ ความเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนจึงมิได้เสียไปโดยสิ้นเชิง จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีสองในสามของค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๘๔๗,๔๖๖ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๒,๘๔๗,๔๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๖/๒๕๕๕)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ถือประทานบัตรการทำเหมืองแร่ถ่านหิน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตร ในการขอปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนั้น แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้เสนอรายงานขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อปรากฏว่า มาตรการที่ขอปรับเปลี่ยนยังมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาตรการดังกล่าวจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต



แห่งประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประทานบัตร จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรดังกล่าวแล้ว แต่มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถือประทานบัตร และพิจารณาดำเนินคดีตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ จึงถือได้ว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป่าด ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้อนุญาตให้ประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) เพื่อนำถ่านหินลิกไนต์มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามคำขอประทานบัตรที่ ๓-๖/๒๕๓๐ และคำขอประทานบัตรที่ ๓๐-๔๖/๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับอนุญาตให้เปิดเหมืองตามประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ทำเหมืองแร่ แต่งแร่ ขนแร่ถ่านหินลิกไนต์โดยมิได้ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมือง และเงื่อนไขท้ายประทานบัตรซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแร่ แผนผังโครงการ และเงื่อนไขท้ายประทานบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลายประการ ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดังกล่าว ก่อให้เกิดมลพิษและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สิน เมื่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางตรวจพบการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดังกล่าว และได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ก็มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษ รวมทั้งเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มิได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ยุติหรือระงับการก่อเหตุรำคาญ ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เป็นผู้ถือประทานบัตรการทำเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามคำขอประทานบัตรที่ ๓-๖/๒๕๓๐ และคำขอประทานที่ ๓๐-๔๖/๒๕๓๕ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีความประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๗^{๓๑} ประกอบมาตรา ๔^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนที่จะดำเนินการตามที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการศึกษาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ดำเนินการเสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๗ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร และถ้าจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อนจึงจะทำได้



การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงแร่หรือแต่งแร่ ได้พิจารณา รายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แล้วมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่พิพาทกันในศาลปกครองชั้นต้นใหม่ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ยังมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดิมต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

จากข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม ดังนี้ ๑) การยกเลิกการติดตั้งม่านน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ระหว่างที่ทั้งดินด้านทิศตะวันออกกับบ้านห้วยผาย และระหว่างที่ทั้งดินด้านทิศตะวันตกกับหมู่บ้าน ทางทิศใต้ โดยอ้างว่าได้หยุดทั้งดินบริเวณที่กำหนดให้เป็นทั้งดินดังกล่าวแล้ว และได้ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและปลูกต้นสนประดิพัทธ์เป็นแนวกำบังแทน ๒) การไม่ดำเนินการพิจารณาอพยพราษฎรทั้งหมดของบ้านห้วยคิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหมืองแร่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหมืองแร่เอกชนกรณี ๕ กิโลเมตร ๓) การนำพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองส่วนหนึ่งไปทำเป็นสวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ โดยมีได้นำพื้นที่ ดังกล่าวไปฟื้นฟูให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ ด้วยการถมดินกลับในบ่อเหมือง ให้มากที่สุดและปลูกป่าทดแทน ๔) การมิได้นำพืชที่ปลูกใน wetland ไปกำจัดและปลูกเสริม ทุก ๆ ๑๘ เดือน และไม่ได้ขุดลอกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำใน wetland แต่กลับสร้าง ระบบบำบัดน้ำโดยใช้ Anaerobic Bacteria หรือโดยวิธีอื่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดซัลเฟต ก่อนปล่อยลงสู่ wetland ๕) การมิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการขุดเปิดชั้นดิน Overburden และ ๖) การไม่ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ทุก ๆ ๒ ปี นับจากวันที่เปิดทำเหมือง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ทำการขนดิน ไปกองเป็นคันดินบริเวณขอบบ่อเหมืองด้านทิศใต้เพื่อเสริมมาตรการป้องกันผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นและเสียงที่เกิดจากการทำเหมือง นั้น มิได้ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ ถ่านหินไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ต้องขุดดินไปกองเก็บนอกเขตประทานบัตรตลอดไป ในทุกกรณี แต่สามารถนำหน้าดินบางส่วนมาถมกลับในชุมชนเมืองเก่าได้ หากบริเวณชุมชนเมือง มีความกว้างมากพอ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รักษาระดับค่าเฉลี่ยความชื้นของถ่านหิน ลิกไนต์อยู่ที่ร้อยละ ๑๕ ถือเป็นการรักษาความชื้นของดินและถ่านหินเพื่อป้องกันผลกระทบ จากฝุ่นได้ดีกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ ๑.๕ โดยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรักษาความชื้นของดินและถ่านหินเท่านั้น จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และหากการละเลย ต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดอันเกิดจาก การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่นั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นฝ่าย ที่กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายที่เป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ อันก่อให้เกิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ตน กล่าวอ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ถึงความเสียหายได้ ประกอบกับไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ อำเภอมะแมะที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ทำเหมืองแร่ถ่านหิน โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไข ท้ายประทานบัตร อีกทั้ง จากการศึกษาแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นละอองบริเวณอำเภอมะแมะ พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีองค์ประกอบส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้มวลชีวภาพ ซึ่งหมายถึง การเผาป่า เผาวัสดุการเกษตร เผาใบไม้ รongลงมาคือฝุ่นดิน ฝุ่นถนน และฝุ่นท่อไอเสีย กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอมะแมะที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตร และไม่อาจ



ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อันจะมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมการทำเหมืองและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หรือไม่ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจในการออกคำสั่งเพิกถอนประทานบัตรการทำเหมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๑๓๗^{๓๔} และมาตรา ๑๓๘^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ แต่ก็ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะออกคำสั่งเพิกถอนประทานบัตรการทำเหมืองของผู้ถือประทานบัตรหรือไม่ก็ได้ โดยการใช้ดุลพินิจนี้จะต้องคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น รวมถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดแก่ประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ หากมีการสั่งเพิกถอนประทานบัตรดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองแผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดังกล่าว นอกจากจะไม่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมที่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตรแล้ว ในทางตรงกันข้าม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางข้อให้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมกำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เพียงแต่การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

^{๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๓๔} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ เบื้องต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท และรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนประทานบัตร หรือใบอนุญาตขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดินนั้นเสียได้

^{๓๕} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได้

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ เท่านั้น ประกอบกับการใช้อำนาจเพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง ที่ต้องมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการจัดทำ หากมีคำสั่งให้เพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนมากกว่าผลดีที่จะได้รับ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งเพิกถอนประทานบัตร การทำเหมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ได้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ และควบคุมดูแลมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรต่อไป แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายประทานบัตรและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ โดยให้ทำการติดตั้งม่านน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในบรรยากาศ มีความยาว ๘๐๐ เมตร ระหว่างที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกกับบ้านหัวฝาย และระหว่างที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตกกับหมู่บ้านทางทิศใต้ ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณาในการอพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบออกนอกรัศมี ๕ กิโลเมตร ให้ฟื้นฟูชุมชนเมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มากที่สุด และให้ปลูกป่าทดแทน ให้นำพืชที่ปลูกใน wetland ไปกำจัด และปลูกเสริมทุก ๆ ๑๘ เดือน และต้องทำการขุดลอกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำใน wetland ให้ทำการขนส่งเปลือกดิน โดยใช้ระบบสายพานที่มีการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามแนวสายพาน ให้วางแผนจุดปล่อยดิน โดยให้ตำแหน่งที่ปล่อยดินไม่อยู่ในตำแหน่งต้นลมที่พัดผ่านไปยังชุมชนที่อยู่โดยรอบ ให้กำหนดพื้นที่ Buffer Zone ระยะจุดปล่อยดินกับชุมชน ให้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และควรจัดทำเป็น Bunker ให้จุดปล่อยดินอยู่ต่ำกว่าความสูงของ Bunker และในการปล่อยดินลงที่เก็บกองดินนั้น จะต้องกำหนดเป็นตารางที่แน่นอน โดยใช้จุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจตำแหน่งที่จะต้องห่างจากชุมชนมากที่สุด ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เห็นว่า มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการ



ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะปฏิบัติตามมาตรการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ต่อเมื่อการขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบ กำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ โดยเคร่งครัด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗)

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

๔.๑ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำ

การที่กรมควบคุมมลพิษมิได้จัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เป็นระยะเวลานาน ทำให้ผู้อาศัยในชุมชนคลิตี้ล่างและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในลำห้วยคลิตี้ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนไม่สามารถบริโภคปลาและสัตว์น้ำอื่นในลำห้วยคลิตี้ได้ เนื่องจากมีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ความเสียหายดังกล่าวถือเป็นผลโดยตรงมาจากการที่กรมควบคุมมลพิษละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรมควบคุมมลพิษจึงต้องชดเชยค่าเสียหายจากภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมาบริโภคทดแทนแหล่งอาหารที่เคยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕ หน้า ๕๙-๖๕

